МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 03 дугаар сарын 02 № 05/08 Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Иргэн Г.Энхбаяр, Н.Баярхүү нараас Комисст ижил утга бүхий 2 гомдлыг ирүүлснийг хүлээн авч, холбогдох ажиллагааг хийлээ.

Иргэдийн гомдолд "... Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнд Хүрэл, төмөр судлалын салбарт эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаад Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад магистр, докторын сургалтад 2017, 2018 онуудад тус тус элсэн суралцсан бөгөөд Түүх, археологийн хүрээлэнтэй Г.Энхбаяр 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр 2017/01 дугаартай, Н.Баярхүү 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр 2018 дугаартай "Ажлын байр хадгалах гэрээ"-г тус тус 4 жилийн хугацаатайгаар байгуулсан байна. Ажлын байр хадгалах гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу бидний суралцах хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамжийг ажил олгогч төлж байгаад тодорхойгүй шалтгааны улмаас төлөлт зогссон. Дэлхий нийтэд тулгараад буй цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас гадаадад сурч буй хүмүүс эх орондоо эргэн ирж, буцаж сургуульдаа явж чадахгүй урьд эрхэлж байсан ажилдаа орсон жишээ зөндөө байна. Ялангуяа 2017, 2018 онуудад тус хүрээлэнгээс гадаад улсад суралцахаар явсан зарим эрдэм шинжилгээний ажилтнууд гэрээний хугацаа нь дуусаагүй байгаа боловч буцаж ажилдаа орсон байна. Миний бие ажилдаа буцаж орох, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн алдагдсан хугацааг нөхөн төлүүлэхээр Археологийн хүрээлэнгийн захиралд өргөдөл гаргасан боловч татгалзсан хариуг өгсөн. Засгийн газрын 2019 оны 328 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-аар Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэн нь Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн гэж тусдаа 2 хүрээлэн болж салж, Археологийн хүрээлэнд Хүрэл, төмөр судлалын салбар нь харьяалагдаж байгаа. Иймд намайг ажилд буцаан оруулж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж өгнө үү" гэжээ.

Комисст Шинжлэх ухааны академийн Археологийн хүрээлэнгийн захирал Г.Эрэгзэн ирүүлсэн тайлбартаа "... Н.Баярхүү нь Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаад Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн докторантурт 2018 оны 09 дүгээр сараас элсэн суралцахаар явсан. Тус сургуульд явахдаа тухайн үеийн хүрээлэнгийн удирдлагатай "Ажлын байр хадгалах гэрээ" байгуулжээ. Дэлхий нийтэд үүссэн цар тахлын улмаас тэрээр доктор хамгаалах сургалтын үйл ажиллагааг дуусгаж чадаагүй бөгөөд нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, ажилдаа эргэн орох, суралцаж байсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх хүсэлтийг манайд тавьж байсан. Түүний өргөдлийг хүрээлэнгийн удирдлага 2021 оны 12 дугаар сард хүлээн авч, хянан үзээд үндсэн орон тоон дээр ажилд авах боломжгүй, гэрээт ажилтнаар авч ажиллуулах боломжтой, нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөхөд хүрээлэнгийн зүгээс буруугүй тул шууд төлбөр төлөх боломжгүй, зохих журмын дагуу зохицуулж болох талаар хариуг түүнд өгсөн. Н.Баярхүүтэй байгуулсан "Ажлын байр хадгалах гэрээ" нь 4 жилийн хугацаатай ба гэрээний хугацаа дуусаагүй, гэрээний 1.7 дахь

заалтад "тэтгэлэг авсан судалгааны ажлыг хугацаанд нь бичиж дуусган эрдмийн зэргээ хамгаална" гэсэн заалттай бөгөөд уг заалт биелээгүй тул ажлын байраар хангах нөхцөл бүрэлдээгүй хэмээн үзэж байна. Мөн Н.Баярхүүг сурахаар явах үед үйл ажиллагаа явуулж байсан Түүх, археологийн хүрээлэн Засгийн газрын шийдвэрээр 2019 онд бүтцийн өөрчлөлтөд орж, Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн гэсэн 2 бие даасан хүрээлэн болсон. Археологийн хүрээлэн бүтцийн өөрчлөлтөд орж, 43 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна. Уг орон тоонд Н.Баярхүүгийн нэр ороогүй байна. Тиймээс түүний нийгмийн даатгалын шимтгэл тасрахад хүрсэн. Хүрээлэнгийн удирдлагын зүгээс Н.Баярхүүд үндсэн ажил бус "гэрээт ажилтнаар ажиллах" санал тавьсан боловч цалин бага, хугацаа богино гэдэг шалтгаанаар хүлээж аваагүй. Манай хүрээлэнгээс хүний эрхийн ямар нэгэн зөрчил гаргаж, иргэнийг хохируулаагүй болохыг үүгээр уламжилж байна" гэжээ.

Комисс гомдол гаргагч Н.Баярхүүгээс утсаар холбогдон тодруулга авахад "Би Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академийн Археологийн хүрээлэнгийн захирлын 2006 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 31 дугаартай тушаалаар тус хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтнаар 2006 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилогдон ажиллаж байгаад 2010 оноос тус хүрээлэндээ Хүрэл, төмөр судлалын салбарт эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажилласан. Франц улсад магистрын сургалтад 2013-2015 онуудад суралцан магистрын зэрэг хамгаалж эх орондоо ирэхэд тус хүрээлэн нь Түүх, археологийн хүрээлэн болж өөрчлөгдсөн байсан. Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 69 дугаартай тушаалаар Хүрэл, төмөр судлалын салбарт эрдэм шинжилгээний дэд ажилтнаар дахин намайг томилж ажиллуулсан. Би тус хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтнаар ажиллаж байгаад Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн докторантурт элсэн суралцсан. Намайг Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суралцаж байх хугацаанд тус хүрээлэн нь Засгийн газрын 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 328 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-аар Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн гэж тусдаа 2 хүрээлэн болж салсан ба Археологийн хүрээлэнд Хүрэл, төмөр судлалын салбар нь харьяалагдаж байгаа. Мөн би докторын сэдэв удирдсан профессортой холбогдон зөвшилцөж, онлайнаар хичээлээ үзэн суралцаж байна" гэх тайлбарыг өгсөн.

Мөн гомдол гаргагч Г.Энхбаяраас тодруулга авахад "... би Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Ардын их сургуульд магистрантурт 2017 оноос эхлэн элсэн суралцаж байгаад 2019 оны намар эх орондоо ирсэн. Коронавирусын халдварт цар тахлын улмаас хил хаагдсантай холбоотойгоор буцаж сургуульдаа явж чадалгүй онлайнаар хичээлдээ хамрагдан магистрын хөтөлбөрөө дуусгасан. Одоо магистрын зэрэг хамгаалах л үлдээд байна. Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнтэй байгуулсан 2017 оны 2017/01 дугаартай "Ажлын байр хадгалах гэрээ"-ний дагуу миний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хүрээлэн салсан хугацаанаас хойш Археологийн хүрээлэн 2019 оны 9 дүгээр сараас 12 дугаар сарыг дуустал төлж байсан. Миний гэрээний хугацаа 2021 онд дууссан. Би буцаж ажилдаа орохоор Археологийн хүрээлэнд хандахад чиний нэр 2 хүрээлэн салахад манай хүрээлэнд ирээгүй тул чамайг ажилд авах боломжгүй, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх боломжгүй гэх хариуг өгсөн" гэх тайлбарыг өгчээ.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.11 дэх заалтад ажилтан ажил олгогчийн зөвшөөрсөн хугацаагаар сургалтанд хамрагдаж байгаа бол түүний ажлын байрыг хадгалах үүргийг ажил олгогч хүлээнэ, мөн зүйлийн 60.4 дэх хэсэгт "Ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа ажилтны ажлын байр хасагдсан, эсхүл орон тоо нь цөөрсөн бол ажил олгогч уг ажилтантай тохиролцсоны үндсэн дээр адил чанарын өөр ажлын байранд

ажиллуулахаар хөдөлмөрийн гэрээ шинээр байгуулна гэж хуульчилж, ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг хангаж ажиллахыг ажил олгогчид үүрэгжүүлж өгсөн байна.

Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн захирлын байгуулсан "Ажлын байр хадгалах гэрээ"-ээр түүний ажлын байрыг хадгалах, суралцах хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамжийг ажил олгогч хариуцан төлөх үүргийг хүлээсэн байна.

Түүнчлэн иргэн Г.Энхбаяр, Н.Баярхүү нарын Засгийн газрын 2019 оны 328 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-аар Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн гэж тусдаа 2 хүрээлэн болж салсан ба Археологийн хүрээлэнд Хүрэл, төмөр судлалын салбар нь харьяалагдаж байгаа гэх тайлбараас үзэхэд тухайн иргэдийн ажлын байр тус хүрээлэнд шилжин ирсэн гэж үзэхээр байна.

Коронавирусын халдварт цар тахлын дэгдэлт, халдварын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хилээ нээхгүй байгаагаас үүдэлтэйгээр тус оронд сургуульд эргэн очиж сураагүй нь тухайн иргэдээс үл шалтгаалсан давагдашгүй хүчний шалтгаан бөгөөд 2017 оны 2017/01 дугаартай, 2018 оны 2018 дугаартай "Ажлын байр хадгалах гэрээ"-ний үүрэг биелэгдээгүй гэж үзэх үндэсгүй юм.

Иймд иргэний хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс иргэн Г.Энхбаяр, Н.Баярхүү нарын Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх болон бусад эрхийг зөрчихгүй байхад анхаарч, хуучин эрхэлж байсан ажилд нь томилох талаар хуульд нийцүүлэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Энэхүү Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД